TUCUMÁN

*Poder Ejecutivo*
*Tucumán*

*San Miguel de Tucumán* 13 de agosto de 2020.-

**DECRETO Nº** 1.441 **/5(MEd)**
**EXPEDIENTE Nº 003086/230-D-20.-**

**VISTO** la Ley Provincial N° 9.140, modificatoria del Estatuto del Empleado Público, y el Decreto N° 1.145/5 (MEd) de fecha 14 de Abril de 2016, modificatorio a su vez del Decreto N° 505/14 (MGEyJ)-1996, Régimen de Licencias para el Personal Docente, y

Dr. JUAN PABLO LICHTMAJER
MINISTRO DE EDUCACION

**CONSIDERANDO:**

Que el primero de los instrumentos legales precitados fija en 180 días el plazo asignado por el inciso 4) del Artículo 27 de la Ley N° 5.473 -Estatuto del Empleado Público- a la Licencia por Maternidad, medida que abarca a agentes que revistan en la Administración Pública Provincial.

Lic. ISABEL CRISTINA AMATE PEREZ
SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTION EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACION

Que en segundo término, el Decreto N° 1.145/5 (MEd)-2016 fija en 120 días el período total contemplado en el Artículo 19 del Anexo Único del Decreto N° 505/14 (MGEyJ) -Régimen de Licencias para el Personal Docente-, en punto a la licencia por maternidad para el personal docente que se desempeña en establecimientos educativos que forman parte del Sistema Educativo Provincial.

Que se considera necesario viabilizar acciones tendientes a lograr que esta licencia para el personal del Escalafón Docente del Sistema Educativo Provincial se equipare a la del Escalafón General.

C.P.N. ANGEL ESTEBAN MEDINA
Secretario de Est. de Gest. Administrativa
MINISTERIO DE EDUCACION

Que a efectos de dar cumplimiento a lo indicado en el párrafo precedente, las áreas técnicas competentes efectuaron un análisis integral del régimen de licencias actualmente vigente, a resultas del cual este Poder Ejecutivo estima del caso introducir modificaciones al mismo, para lo cual debe dictarse el pertinente acto administrativo.

Lic. MARCELO C. ROMERO
SECRETARIO DE ESTADO DE
BIENESTAR EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Que a fojas 09/10 dictamina la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación.

Por ello, y atento a lo dictaminado por Fiscalía de Estado a fs. 13/17 (Dictamen Fiscal Nº 1354/20),

**EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA**
**DECRETA:**

**ARTICULO 1º.- MODIFÍCASE** el Artículo N° 19 del Anexo Único del Decreto N° 505/14 (MGEyJ) de fecha 26 de Marzó del año 1996, reglamentario de la

...////

**CONT. DECRETO Nº 1.441 /5(MEd)**
**EXPEDIENTE Nº 003086/230-D-20.-**

Dr. JUAN PABLO LICHTMAJER
MINISTRO DE EDUCACION

Lic. ISABEL CRISTINA AMATE PEREZ
SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTION EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACION

C.P.N. ANGEL ESTEBAN MEDINA
Secretario de Est. de Gest. Administrativa
MINISTERIO DE EDUCACION

Lic. MARCELO C. ROMERO
SECRETARIO DE ESTADO DE
BIENESTAR EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

M.Ed.

///... Ley 3.470 -Estatuto del Docente-, el cual quedará redactado conforme a continuación se indica:

"**ARTÍCULO 19°.-** La licencia por nacimiento de hijo o hija para agentes gestantes es de carácter obligatorio, con excepción de lo dispuesto en el inciso e) del presente Artículo. No podrá postergarse su otorgamiento o interrumpirse su goce por decisión del empleador ni por pedido del agente. Dicha licencia será con goce íntegro de haberes, y se ejercerá de la siguiente forma:

**a)** Pre-parto: Se concederá a la agente un período de 30 (treinta) días corridos antes de la fecha probable de parto. Si el nacimiento ocurriese con anterioridad a esa fecha, se adicionará al plazo indicado en el inciso c) una cantidad de días equivalente a la no gozada por el presente inciso. Para hacer uso de esta licencia, la agente deberá presentar certificado expedido por el Servicio de Salud Ocupacional de la Provincia (SeSOP) con indicación de la fecha probable de parto.

**b)** Si el nacimiento ocurriere con posterioridad a la fecha probable de parto, quedará justificado con goce de haberes el período no abarcado por el inciso anterior.

**c)** Post-parto: Se otorgarán 150 (ciento cincuenta) días corridos con posterioridad al nacimiento del hijo o hija, el plazo no podrá extenderse más de 180 (ciento ochenta) días hasta completar el total de la licencia, debiendo al efecto justificar el hecho generador con el respectivo Certificado de Nacimiento, ante el Superior Jerárquico. En caso de nacimiento múltiple se le adicionarán 10 (diez) días corridos de licencia por cada hijo o hija nacido con vida.

**d)** Si durante el goce de la presente licencia, se produjera la pérdida del embarazo o el fallecimiento del o los niños recién nacidos, cesará automáticamente la misma y comenzará a transitar un período de licencia de 45 (cuarenta y cinco) días corridos. Esta licencia solo podrá ser interrumpida por expreso pedido de la gestante, adjuntando al efecto el respectivo aval médico del SeSOP, y no podrá exceder en ningún caso el término previsto oportunamente en el inciso c).

**e)** Responsabilidad parental compartida: Si el otro responsa- ...///

**CONT. DECRETO Nº** 1.441 **/5(MEd)**
**EXPEDIENTE Nº 003086/230-D-20.-**

Dr. JUAN PABLO LICHTMAJER
MINISTRO DE EDUCACION

Lic. ISABEL CRISTINA AMATE PEREZ
SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTION EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACION

C.P.N. ANGEL ESTEBAN MEDINA
Secretario de Est. de Gest. Administrativa
MINISTERIO DE EDUCACION

Lic. MARCELO C. ROMERO
SECRETARIO DE ESTADO DE
BIENESTAR EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

M.Ed.

///...ble parental -no gestante- también revistare como personal docente en establecimientos del Sistema Educativo Provincial, su corresponsable parental gestante podrá optar por transferir total o parcialmente los últimos 60 (sesenta) días corridos del plazo indicado en el inciso anterior, para ser gozado por la agente no gestante, acumulándose al plazo fijado en el Artículo 23 inc. b) del presente régimen. Dicha opción deberá ser formalizada por escrito ante el Superior Jerárquico dentro de los 30 (treinta) días corridos de producido el nacimiento.

**f)** Interinatos y suplencias: El término de un interinato o suplencia no interrumpe la licencia estipulada por el presente Artículo, y este personal percibirá haberes hasta la finalización de la misma.

**g)** Carrera docente: En los casos en que reglamentariamente correspondiese la designación de personal mediante los mecanismos concursales establecidos en la Ley N° 3.470, y la agente gestante se encontrare afectada por alguno de los períodos establecidos por los incisos a) o b) del presente Artículo, podrá ser designada, pero no podrá autorizarse la toma de posesión hasta transcurrido el término de la licencia, sin derecho a percibir haberes por esta nueva designación hasta que ello ocurra. En este caso, la Junta de Clasificación correspondiente deberá, en el mismo acto, proponer la designación de un reemplazante hasta el término antes señalado".

**ARTICULO 2º.-** Modificase el Artículo N° 22 del Anexo Único del Decreto N° 505/14 (MGEyJ) de fecha 26 de Marzo del año 1996, reglamentario de la Ley 3.470 -Estatuto del Docente-, el cual quedará redactado conforme a continuación se indica:

**"ARTÍCULO 22.-** Guarda con fines de adopción: El personal docente que acreditare la guarda con fines de adopción de un niño, niña o adolescente, gozará de una licencia especial con goce de haberes, a partir de la fecha en que se le hubiere otorgado la misma, y por el término de 60 (sesenta) días corridos. En caso de guarda con fines de

.../// 

**CONT. DECRETO Nº 1.441 /5(MEd)**
**EXPEDIENTE Nº 003086/230-D-20.-**

///... adopción de un niño, niña o adolescente con discapacidad, se otorgarán 75 (setenta y cinco) días corridos. Cuando se acreditare guarda con fines de adopción múltiple, se otorgarán 90 (noventa) días corridos, adicionando, luego de establecerse el mayor plazo por adopción múltiple, 15 días más por cada hijo con discapacidad que adoptare. Cuando se tratare de un matrimonio o de convivientes (incluidos en la Declaración Jurada) en el que ambos revistaren como personal docente dependiente de la Administración Pública Provincial, este régimen será aplicable solo a uno de ellos, correspondiéndole 30 (treinta) días corridos de la licencia restante".

**ARTICULO 3º.-** Modificase el Artículo N° 23 inciso b) del Anexo Único del Decreto N° 505/14 (MGEyJ) de fecha 26 de Marzo del año 1996, reglamentario de la Ley 3.470 -Estatuto del Docente-, el cual quedará redactado conforme a continuación se indica:

**"ARTÍCULO 23.-... b)** Por nacimiento de hijo o hija para agentes no gestantes: se concederán 30 (treinta) días corridos de licencia a el/la responsable parental no gestante, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso e) del Artículo 19° del presente régimen. Para hacer uso de esta licencia, se deberá justificar el hecho generador con el respectivo Certificado de Nacimiento ante el Superior Jerárquico".

**ARTÍCULO 4°.-** El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Educación y firmado por la señora Secretaria de Estado de Gestión Educativa, por el señor Secretario de Estado de Gestión Administrativa y por el señor Secretario de Estado de Bienestar Educativo.

**ARTÍCULO 5°.-** Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

fv

Dr. JUAN PABLO LICHTMAJER
MINISTRO DE EDUCACION

Dr. JUAN LUIS MANZUR
GOBERNADOR DE TUCUMAN

Lic. ISABEL CRISTINA AMATE PEREZ
SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTION EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACION

C.P.N. ANGEL ESTEBAN MEDINA
Secretario de Est. de Gest. Administrativa
MINISTERIO DE EDUCACION

Lic. MARCELO C. ROMERO
SECRETARIO DE ESTADO DE
BIENESTAR EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN